28/12/2011

**HỌC VIỆN TƯ PHÁP**

**CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH**

FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

**ĐỀ THI HỌC PHẦN**

Phần chuyên đề Luật sư và nghề Luật sư

Khóa Đào tạo Luật sư 12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian làm bài : 150 phút.

**Phần I : Lý thuyết**

**Câu 1 ( 2.0 đ):** Anh ( chị) hãy viết lập luận để ủng hộ quan điểm sau đây: "Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí là lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp của người Luật sư.". Theo anh ( chị ) thì để thực hiện nghĩa vụ đó luật sư cần phải làm gì?

**Câu 2 ( 1. 5 đ)** : Luật sư cần phải chú ý những vấn đề gì khi tranh luận ?

**Câu 3 . ( 1.5)**: Anh ( chị ) hãy phân tích nội dung quy tắc " Bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng "? Đ5 LS

**Phần II: Tình huống.**

Ngày 15/5/2010, bà Phạm Thị Th đã ký một hợp đồng dịch vụ pháp lý với Văn phòng luật sư A ( VPLS ) do luật sư K là Trưởng Văn phòng đại diện. Theo hợp đồng thỏa thuận thì VPLS A có trách nhiệm soạn thảo đơn từ và cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Th tại cả hai phiên tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất tại huyện B, tỉnh H. Phí dịch vụ hai bên thỏa thuận là 100.000.000 đ ( một trăm triệu đồng). Bà Th đã nộp tiền cho VPLS A ( *có biên lai thu phí của VPLS A*) . Luật sư K với tư cách là Trưởng Văn phòng và là người hướng dẫn anh B tập sự hành nghề luật sư đã phân công cho anh B thực hiện vụ việc này. Anh B đã tiến hành một số việc :

- Soạn thảo đơn từ cho bà Th.
- Đại diện VPLS A tham gia những buổi hòa giải.

Tuy nhiên, khi Tòa án mở phiên tòa xét xử sơ thẩm thì VPLS A không cử ai tham gia phiên tòa. Lúc này bà Th mới phát hiện anh B chưa phải là luật sư mà chỉ mới đang tập sự luật sư tại VPLS A. Bà Th cho rằng mình bị lừa gạt nên đã làm

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn



Scanned with CamScanner